

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/1056

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – ריבית ודמי פיגורים), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 1 1. בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) אחרי ההגדרה "בית משפט" יבוא :

"דמי פיגורים" – תשלום שנדרש בעל דין לשלם בשל פיגור בתשלום בתקופה שבין חלוף מועד הפירעון עד התשלום בפועל בשיעור שיקבע בתקנות שר האוצר בהתייעצות עם שר המשפטים ועם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ;"

(2) אחרי ההגדרה "מנהל רשות האכיפה והגביה" יבוא :

"ריבית שקלית" – ריבית בשיעור שיקבע בתקנות על ידי שר האוצר בהתייעצות עם שר המשפטים ועם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ;"

תיקון סעיף 3א81 2. בסעיף 3א81 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (2) יבוא :

"(3) לעניין אגרות, הוצאות ושכר טרחה – מועד התווספותם לחוב ;"

(2) בסעיף קטן (ב), במקום האמור בו יבוא "הסכום הנקוב בשטר או סכום התביעה בתביעה על סכום קצוב (בסעיף זה – סכום התביעה), וכן האגרות, ההוצאות ושכר הטרחה שהתווספו לחוב לפי סעיפים 9 ו-10, ייגבו בתוספת ריבית שקלית, והכל החל במועד הפירעון ועד למועד התשלום בפועל." ;

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

- (3) בסעיף קטן (ג), במקום האמור בו יבוא "חלף המועד להגשת התנגדות הקבוע בסעיפים 4א81(ג) או 1א81(ד)(1), לפי העניין, ולא הוגשה התנגדות, ייוספו לסכום החוב דמי פיגורים, החל מאותו מועד ועד למועד התשלום בפועל; בסעיף קטן זה, "החוב" – סכום התביעה, אגרות, הוצאות ושכר טרחה בתוספת ריבית שקלית, כאמור בסעיף קטן (ב), לפי העניין." ;
- (4) בסעיף קטן (ד), בפסקאות (1) ו-(2) אחרי "תיווסף לסכום התביעה" יבוא "כהגדרתו בסעיף קטן (ב)";
- (5) בסעיף קטן (ו), במקום "סעיפים קטנים (ב) ו-(ג)" יבוא "סעיף קטן (ב)".

תיקון סעיף 4א81 3. בסעיף 4א81 לחוק העיקרי –

- (1) במקום "טענותיו" יבוא "טענותיו –";
- (2) הסיפה המתחילה במילה "להפחית" תסומן "(א)";
- (3) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :
- "(ב) להפחית את דמי הפיגורים או ריבית הפיגורים הנצברים לתיק ההוצאה לפועל ובלבד שהפחתת ריבית הבסיס כהגדרתה בסעיף 2ב69 או הריבית כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה תהיה בהתאם לסעיף קטן (א)."

הוספת סעיף 5א81 4. אחרי סעיף 4א81 לחוק העיקרי יבוא :

"הפחתת דמי 5א81. שילם החייב בתקופת שלושת החודשים שקדמו למועד התווספות דמי הפיגורים את סך התשלומים שהוא חייב בהם לפי צו התשלומים האחרון שניתן לחייב או לפי הכללים כהגדרתם בסעיף 2ב69, לא יווספו דמי פיגורים לחוב על אותה תקופה."

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו לקדם שינוי של מנגנון ריבית הפיגורים. ראשית, מוצע להגדיר את המונחים ריבית שקלית ודמי פיגורים ובהתאם להגדרות מוצע לתקן את סעיפי החוק המוזכרים ולהבהיר מהם סוגי הריביות שיחולו בכל שלב.

ביחס לסעיף 3א81 – יובהר שכיום חלים על חוב לפי סעיף זה הפרשי הצמדה וריבית אלא אם הזוכה ביקש שתחול ריבית שקלית. בהצעה זו, מוצע לקבוע את הריבית השקלית כריבית הרלוונטית. בנוסף, מוצע לקבוע שהריבית השקלית תחול עד למועד התשלום ולא עד תום המועד להגשת התנגדות כפי שקבוע היום בחוק. לבסוף, מוצע להחליף את ריבית הפיגורים שבסעיף קטן (ג) בדמי פיגורים אשר יחולו מתום

המועד להגשת התנגדות ועד ליום התשלום. בנוסף, מוצע לקבוע שהסדר הריביות המעוגן בסעיף זה יחול בנוסף לסכום התביעה גם על התשלומים הנלווים אליו.

ביחס לסעיף 4א81 – שעוסק בסמכותו של רשם ההוצאה לפועל להפחית ריביות שנצברו בתיק ההוצאה לפועל, מוצע שהרשם יהיה רשאי להפחית ריביות אלו מטעמים מיוחדים. יחד עם זאת, בעוד שתכלית הריבית היא לפצות את הזוכה על העיכוב בקבלת התשלום המגיע לו, תכלית רכיב הפיגורים היא לתמרץ את החייב לשלם את חובו. משכך, מוצע להעניק לרשם ההוצאה לפועל שיקול דעת נרחב יותר להפחית את רכיב הפיגורים בתיק לצורך מימוש תכלית זו. כך למשל, אם מצא שהחייב שילם מחוץ להוצאה לפועל את התשלומים שבהם הוא מחויב לפי צו תשלומים או הסדר עם הזוכה, אם שוכנע כי היעדר תשלום בתקופה מסוימת לא נבע בשל השתמטות של החייב מתשלום החוב או אם הוא סבור כי הפחתת הפיגורים תסייע לתשלום החוב או לסגירת התיק.

ביחס לסעיף 5א81 – מוצע לקבוע שבתיקים המתנהלים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, כאשר חייב משלם את חובו לפי צו תשלומים שקבע רשם ההוצאה לפועל או לפי כללי המנהל כהגדרתם בסעיף 2ב69 לחוק, לא ייוספו לחוב דמי פיגורים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2568/24).

הצעת החוק זהה לפ/2568/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)